

<제02장 근로관계의 성립.제02절 근로계약의 체결>

<제03장 임금.제04절 임금지급의 원칙>

[기출][1][2010~1]해외연수 후 의무근로기간 약정 위반 시 연수비용 반환의 적법성 및 퇴직금과 연수비용의 상계 가능성

《[문제1] 甲은 A회사에서 10년째 근로하던 중 회사의 해외연수프로그램에 응모, 선정되어 2년간 외국 대학에서 학위를 취득하고 귀국하였다. 유학중 甲은 A회사로부터 업무상 지휘·명령은 받지 아니하였으며, 다만 `해외연수직원관리규정`에 따라 6개월에 한 번씩 회사에 연수상황을 보고하였다. 甲은 귀국 후 A회사에 1년간 근로한 후 사직원을 제출하고 퇴직하였다. A회사의 `해외연수직원관리규정`은 해외연수기간 중 정상급여 및 유학중 소요되는 학고등록금, 생활비, 자녀교육비, 주택비, 왕복항공료 등의 유학비용은 A회사가 부담하고, 해외연수직원은 해외연수 후 국내 귀임시 회사 또는 관계 회사에 해외연수기간에 해당하는 2년 이상을 근무하여야 하며, 이를 위반한 때에는 정상급여를 제외한 유학비용 일체를 반환해야 한다고 규정하고 있다. 이러한 규정에 따라 A회사는 甲의 사직원을 수리하면서 甲에게 지급해야 할 퇴직금을 유학비용과 상계하고 지급하였다. 이상의 사례를 읽고 노동법상 쟁점이 되는 문제에 관하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 해외연수 후 의무근로기간 약정 위반 시 연수비용 반환의 적법성 및 퇴직금과 연수비용의 상계 가능성

I. 문제 제기

- 본 사안은 근로자 甲이 A회사의 해외연수프로그램을 통해 교육 훈련을 받은 후 의무 복무 기간을 채우지 않고 퇴직하자, A회사가 해외연수직원관리규정에 근거하여 퇴직금과 반환 비용을 상계한 사례이다. 쟁점으로 <유학비용 반환 약정의 근로기준법 제20조(위약 예정 금지) 위반 여부 및 퇴직금과 반환 비용 상계의 근로기준법 제43조(임금 전액 지급) 위반 여부라는 두 가지 핵심적인 노동법상 쟁점>에 대해 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 논한다.

II. 근로기준법상 위약 예정 금지 원칙 (제20조) 위반 여부

1. 위약 예정 금지 원칙

- "근로기준법 제20조"는 사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다고 규정하고 있다. 이는 근로자가 근로계약을 불이행(예 : 중도 퇴직)할 경우 재산상의 불이익을 예정하여 근로자의 퇴직의 자유를 부당하게 제한하는 것을 방지함으로써 헌법상 보장된 직업선택의 자유를 실질적으로 보호하기 위한 강행규정이다.

2. 유학비용 반환 약정의 성격

- <근로자가 회사로부터 교육 훈련을 받고 일정 기간 의무적으로 근로할 것을 약정(의무 복무 약정)하고, 이를 위반할 경우 그 비용을 반환하도록 하는 약정(비용 반환 약정)이 "근로기준법 제20조"에 위반되는지> 여부가 쟁점이 된다.

(1) 위약 예정 해당 여부

- 만일 이 약정이 단순히 근로자의 중도 퇴직이라는 근로계약 불이행 자체에 대한 손해배상액을 미리 정한 것이라면, 이는 "제20조"에 위반되어 무효이다.

(2) 비용 상환 약정 해당 여부

- 반면, 이 약정이 사용자가 지출한 교육 비용을 근로자에게 대여하고 의무 복무를 조건으로 그 상환 의무를 면제해 주되, 의무 복무를 불이행할 경우 다시 상환 의무를 부과하는 성격이라면, 이는 손해배상액의 예정이 아닌 채무 면제의 취소로 보아 "제20조" 위반의 문제가 발생하지 않는다.

3. 판례의 입장

- "대법원 판례"는 의무 복무 및 비용 반환 약정의 유효성을 판단함에 있어 해당 비용이 순수한 교육 훈련 비용인지 아니면 근로의 대가(임금 성격)가 혼재되어 있는지를 중심으로 엄격하게 판단한다.

(1) 순수한 교육 훈련 비용

- "판례"는 해당 비용이 근로관계의 계속을 전제로 하지 않고 근로자 개인의 업무 능력 향상이나 기술 습득을 위한 목적으로, 사용자가 전적으로 지출한 비용으로서, 그 효과가 근로자 개인에게 주로 귀속되는 교육에 소요된 비용이라면, 이는 순수한 교육 훈련 비용으로 본다. 이 경우, 해당 약정은 근로자의 자유의사에 따라 체결된 것이라면 "근로기준법 제20조"에 위반되지 않고 유효하다고 판단한다.

(2) 반환 약정의 유효성

- 순수한 교육 훈련 비용의 반환 약정이 유효하기 위해서는 다음의 요건을 충족해야 한다.

① 비용의 성격

- 반환해야 할 비용이 실제 교육 또는 연수에 소요된 객관적인 비용이어야 한다.

② 합리적인 의무 복무 기간

- 약정된 의무 복무 기간이 교육 훈련의 내용 및 비용 규모 등에 비추어 합리적이고 상당한 범위 내에 있어야 한다. 기간이 과도하게 길면 근로자의 퇴직의 자유를 부당하게 제한하여 제20조에 위반되어 무효가 된다.

③ 비례적 반환

- 의무 복무 기간을 채우지 못할 경우 반환해야 할 금액이 남은 의무 복무 기간에 비례하여 감액되는 구조여야 한다. (즉, 기왕에 근로한 기간만큼은 반환 의무를 면제해야 함)

(3) 부당한 강제

- 만일 지원 비용에 근로자가 통상적으로 제공하는 근로의 대가(임금)의 성격이 포함되어 있거나, 의무 복무 기간이 불합리하여 근로자의 퇴직의 자유를 부당하게 제약하는 경우, 해당 약정은 제20조에 위반되어 전부 또는 일부가 무효로 판단된다.

4. 사안의 적용

(1) 유학의 성격

① 지휘·명령 여부

- 甲은 유학 중 A회사로부터 업무상 지휘·명령을 받지 않았으며, 다만 6개월에 한 번씩 연수상황을 보고하는 정도에 그쳤다.

② 목적

- 유학의 목적은 2년간 외국 대학에서 학위를 취득하는 것으로, 이는 근로자 개인의 업무 역량 향상에 주된 목적이 있다.

③ 비용

- 회사가 부담한 유학 비용(학교 등록금, 생활비, 자녀 교육비, 주택비, 왕복 항공료)은 정상 급여를 제외하고 유학에 필요한 실비용이므로 순수한 교육 훈련 비용의 성격을 가진다고 볼 수 있다.

(2) 의무 근무 기간 및 비용

① 의무 복무 기간

- 해외연수 기간(2년)에 해당하는 2년이다. 이는 교육 비용의 규모 및 교육 기간과 동일하므로 합리적인 범위 내의 의무 복무 기간으로 인정된다.

② 비례적 반환

- 甲은 2년 의무 복무 기간 중 1년만 근로하고 퇴직하였으므로, 남은 1년의 의무 복무를 위반하였다. 약정이 의무 복무 기간에 비례하여 반환액을 감액하는 방식(즉, 1년 치 비용만 반환)을 취하고 있다면 유효하며, 비례적 감액을 전제로 甲은 유학 비용의 1/2을 반환할 의무를 진다.

(3) 검토

- A회사의 유학비용 반환 약정은 순수 교육 훈련 비용의 상환 약정으로서, "근로기준법 제20조"에 위반되지 않고 유효하다. 따라서 甲은 유학 비용 일체의 1/2을 회사에 반환할 의무가 있다.

III 퇴직금 상계의 적법성 여부

1. 퇴직금의 성격

- 퇴직금은 근로자퇴직급여 보장법(이하 '퇴직급여법')에 따라 근로자가 상당 기간 근로를 제공하고 퇴직하는 경우에 지급하는 것으로서, 후불적 임금의 성격과 사회보장적 기능을 동시에 가지며, 근로자 및 그 가족의 안정적인 생활을 보장하기 위한 중요한 재산이다. 따라서 퇴직금 역시 근로기준법상 임금 채권에 대한 보호 규정이 준용된다.

2. 상계의 제한

- "근로기준법 제43조 제1항 본문"은 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다고 규정하여, 임금 전액 지급의 원칙을 명시하고 있다. 이 원칙은 사용자(A회사)가 근로자(甲)에게 퇴직금 채무를 지는 경우, 사용자의 근로자에 대한 채권(유학 비용 반환 채권)과 상계하는 것을 원칙적으로 금지한다. 이는 근로자에게 퇴직금 전액을 현금으로 수령할 수 있도록 보장하여 근로자의 생활을 보호하기 위함이다.

3. 예외적 상계 허용

- "대법원 판례"는 임금 전액 지급의 원칙에도 불구하고, 상계가 근로자의 자유로운 의사에 기하여 이루어졌거나, 그 의사가 불이익을 주는 것이라고 인정되지 않는 경우에 한하여 예외적으로 유효성이 인정될 수 있다고 본다.

(1) 자유로운 의사

- "판례"는 임금 채권 발생 전에 근로자와 사용자가 장래 임금을 상계하기로 합의한 경우라도, 그것이 근로자의 퇴직 시점 등 공박한 상태에서 이루어진 합의라면 자유로운 의사에 의한 것으로 보기 어려워 무효가 될 수 있다고 본다. 반면, 퇴직 후 임금 전액을 지급받은 뒤에 근로자가 자신의 채무를 변제하기 위해 자발적으로 상계에 동의한 경우에는 자유로운 의사로 인정될 여지가 크다.

(2) 사전 약정의 효력

- 사안과 같이 의무복무 약정을 위반할 경우 비용을 반환하고, 이를 퇴직금과 상계할 수 있다는 사전 약정(해외연수직원관리규정)은 근로자에게 퇴직금 전액을 지급받지 못하게 하는 불이익을 야기하므로, 자유로운 의사에 의한 상계 합의로 보기 어렵다.

4. 사안의 적용

- A회사는 甲의 사직원을 수리하면서 甲에게 지급해야 할 퇴직금을 유학비용과 일방적으로 상계하고 지급하였다.

(1) 퇴직금과 유학비용 채권의 성격

- 퇴직금은 근로자의 생존권 보장을 위한 임금 채권인 반면, 유학비용 반환 채권은 회사에 대한 계약상 채무 불이행에 따른 청구 채권이다. 두 채권은 법적 성격이 상이하다.

(2) 상계의 위법성

- A회사가 甲의 명시적이고 자유로운 동의 없이 퇴직금을 일방적으로 상계한 행위는 "근로기준법 제43조 제1항"이 정한 임금 전액 지급의 원칙을 위반한 것이므로, 위법하여 무효이다.

(3) 검토

- A회사는 甲에게 상계된 퇴직금 전액을 다시 지급해야 할 의무가 있으며, 유학 비용 반환 채권에 대해서는 별도의 민사 소송 또는 임의 변제를 통해 해결해야 한다.

IV 결론

- 본 사안의 노동관련법상 쟁점에 대한 검토 결과는 다음과 같다. ❶ 해외연수 비용 반환 약정의 유효성 : 甲이 반환해야 할 유학 비용은 순수한 교육 훈련 비용의 성격이 강하고, 의무 복무 기간(2년)도 합리적이므로, 약정은 "근로기준법 제20조"에 위반되지 않고 유효하다. 따라서 甲은 잔여 의무 복무 기간(1년)에 비례하여 유학 비용의 1/2에 해당하는 금액을 A회사에 반환할 의무가 있다. ❷ 퇴직금 상계의 적법성 : A회사가 甲의 퇴직금과 유학 비용 반환 채권을 일방적으로 상계한 행위는 "근로기준법 제43조 제1항"의 임금 전액 지급 원칙을 위반한 것으로서 무효이다. A회사는 상계된 퇴직금 전액을 甲에게 지급해야 할 법적 의무가 발생한다. 결론적으로, 甲은 유학 비용 반환 채무를 부담하지만, A회사는 그 채권을 이유로 甲의 퇴직금을 상계할 권리가 없으므로, 퇴직금을 전액 지급해야 하며, 유학 비용 반환은 별도로 청구해야 한다.